

Nr. 66 Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an den Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister. 19. März 1938

R 2/12771, unfol. Schnellbrief, Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betr.: Entwurf eines Gesetzes über die Berufserziehung und Berufsausbildung in Handel und Gewerbe.

Im Anschluß an die Chefbesprechung, die am 4. März unter dem Vorsitz des Herrn Preußischen Ministerpräsidenten stattgefunden hat², nehme ich zur Vorbereitung der weiteren von Ihnen anzuberaumenden Verhandlungen zu dem Entwurf des Gesetzes über die Berufserziehung und Berufsausbildung in Handel und Gewerbe wie folgt Stellung:

1. Der Entwurf geht davon aus, daß *Berufserziehung* und *Berufsausbildung* etwas ihrem Wesen und Inhalt nach verschiedenes bedeuten. Dabei wird die Berufserziehung als Aufgabe der NSDAP und insbesondere der Deutschen Arbeitsfront, die Berufsausbildung als Aufgabe des Staates hingestellt (vgl. Vorspruch³ und § 1 Abs. 2 und 3⁴). Der Entwurf selbst aber kann diese Scheidung nicht ganz durchführen. Schon im letzten Absatz des Vorspruchs erklärt er, dem Staate obliege die Führung der fachlichen Berufsausbildung *und Erziehung*; in § 58 hingegen überweist er die fördernde *Berufsausbildung* der Deutschen Arbeitsfront⁵. Und in § 6 heißt es, die Berufserziehung und die Berufsausbildung seien staatspolitische Aufgaben und unterständen der Führung des Staates; gleichwohl aber wird gesagt, die Deutsche Arbeitsfront übe hierbei eine *lenkende Tätigkeit* aus⁶.

⁷Schon diese Ausführungen dürften zeigen, daß die Trennung nicht möglich ist. Sie ist aber auch in ihrem Grundgedanken unrichtig. Alle praktische und theoretische, betriebliche und schulische Unterrichtung und Ausbildung ist ihrem Wesen nach Erziehung. Insbesondere hat die deutsche Schule als ein Teil der nationalsozialistischen Erziehungsordnung die Aufgabe, im Verein mit den anderen Erziehungsmächten des Volkes den nationalsozialistischen Menschen zu formen. Mag sie dies auch mit den ihr eigentümlichen Erziehungsmitteln, das heißt wesentlich über die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten durch Unterricht tun; dies ändert nichts daran, daß sie den ganzen

1 Abschrift an den RFM. – Abgedruckt wird der allgem. Teil der Stellungnahme. Sie bezog sich auf den am 11. 2. 1938 über Göring vorgelegten DAF-Entw. für ein BerufsausbildungsG: Dok. Nr. 39 Anm. 1. Ähnlich krit. Äußerungen des RIM und RFSSChDP hierzu s. bereits Dok. Nrr. 48 Ziff. IV, 49 Ziff. V. Vgl. APK I 2, Reg. Nr. 22884; WOLSING, Berufsausbildung, S. 726–728.

2 S. Dok. Nrr. 49 Anm. 19, 60.

3 Mit wenigen unwesentl. Abweichungen gleichlautend der Präambel des vom RWiM unter der Ägide Schachts proponierten BerufsausbildungsG: ARH IV, Nr. 133a.

4 Wortlaut zit. in Dok. Nr. 48 Anm. 12.

5 § 58 Entw. BerufsausbildungsG lautete: „(1) Die fördernde Berufsausbildung soll das Wissen und Können des Erwachsenen und derjenigen, die das Ausbildungsziel im Sinne des § 9 dieses Gesetzes erreicht haben, steigern und sie in ihrer Berufslaufbahn fördern. Sie ist freiwillig.

(2) Trägerin der fördernden Berufsausbildung ist die Deutsche Arbeitsfront.

(3) Außerhalb der Deutschen Arbeitsfront bestehende Einrichtungen der fördernden Berufsausbildung sind in die Deutsche Arbeitsfront zu überführen und aufzulösen. Die Privatschulen können mit Einverständnis der Deutschen Arbeitsfront bestehen bleiben.

(5) [sic] Die Teilnahme an der fördernden Berufsausbildung wird von der Deutschen Arbeitsfront bescheinigt und ist im Arbeitsbuch zu vermerken.“

6 Wortlaut von § 6 s. Dok. Nr. 48 Anm. 13.

7 Die zwei folg. Sätze durch MR Richter/RFM mit Randstrich und Marg. „[richtig]“ hervorgehoben; vgl. auch dessen im Tenor ebenso kritisches Votum vom 4. 3. 1938: R 2/12771.

Menschen erfaßt. Wer erkannt hat, daß der Mensch eine Einheit und nicht aus Leib und Seele und Geist „zusammengesetzt“ ist, der weiß auch, daß auch die Zucht des Geistes, die Entwicklung der Verstandeskräfte und die Vermittlung lebendiger Bildungsstoffe den ganzen Menschen ergreifen und seinen Charakter zur Reife bringen helfen. Es gibt keine echte geistige Aufnahmefähigkeit ohne Leidenschaft, ohne Beteiligung des Wollens und des Gefühls an den Gegenständen. Das Lernen können hängt nicht nur vom Verstande, sondern wesentlich von diesen schöpferischen Kräften ab. Aufgabe der deutschen Schule ist es darum, Menschen zu erziehen, die in echter Hingabe an Volk und Führer fähig sind, ein deutsches Leben zu führen, ihre geistigen Kräfte zu entfalten und zur höchsten Leistungsfähigkeit zu entwickeln, damit sie an ihrer Stelle die Aufgaben meistern, die ihnen in der Volksgemeinschaft gestellt sind.

Ähnliches gilt für die Berufsausbildung im Betriebe. Auch sie kann, wenn sie richtig geleitet werden soll, sich nicht auf die Vermittlung von fachlichem Wissensstoff beschränken. Sie muß zugleich Stählung des Willens, Gewöhnung an Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ordnung, Hinführen zur Kameradschaft, Bildung des Charakters, kurz wahre Erziehung sein.

Deshalb muß der Versuch des Entwurfs, die Ausbildung in Betrieb und Schule von der Berufserziehung zu unterscheiden, von mir als falsch abgelehnt werden. Insbesondere die von mir bereits angeführten Stellen (Vorspruch; §§ 1 und 6) bedürfen daher einer grundlegenden Umarbeitung.

2. Die Berufserziehung in Betrieb und Schule muß in klarer Weise als Aufgabe des Staates bezeichnet werden, jene unter Ihrer, diese unter meiner Verantwortlichkeit. Die weltanschauliche Erziehung außerhalb der Schule ist Aufgabe der Partei, ihrer Gliederungen und angeschlossenen Verbände. Sie kann daher hier insbesondere der Deutschen Arbeitsfront zugeteilt werden. Auf dem Gesamtgebiet der beruflichen Ausbildung und Erziehung ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Erziehungsmächte nötig. Ich bin aber der Auffassung, daß das Maß, in welchem der Entwurf eine Beteiligung der Deutschen Arbeitsfront in der Form der Zustimmung oder des Einvernehmens vorsieht, einer Überprüfung bedarf. Diese Zustimmung ist nicht nur bei grundlegenden Anordnungen, sondern vielfach auch bei Einzelmaßnahmen geringerer oder nur örtlicher Bedeutung vorgesehen. Es bedarf keiner näheren Ausführung, daß dies zu einer außerordentlichen Erschwerung des Verwaltungsapparats führen muß. Kommt es nicht zu dem Einvernehmen (insbesondere z. B. bei Ausübung der der DAF vorbehaltenen Vorschlagsrechte), so müßte eine Maßnahme überhaupt unterbleiben. Eine solche Hemmung oder Verlangsamung der Verwaltung würde ernste Gefahren für die Sicherstellung der Bedarfsdeckung des Facharbeiternachwuchses zur Folge haben können. Bei aller Anerkennung der großen Belange der Deutschen Arbeitsfront erscheint mir deshalb eine Prüfung geboten, wieweit die Bindung an ein Einvernehmen mehrerer Stellen den Forderungen des nationalsozialistischen Staates nach klarer Verantwortlichkeit nach oben und Autorität nach unten entspricht. Ich möchte auf diesen Punkt umsomehr aufmerksam machen, als ich glaube annehmen zu dürfen, daß Sie vom Standpunkt Ihres Ressorts, den ich für durchaus berechtigt halten würde, Wert darauf legen werden, daß in irgendeiner Form neben der Arbeitsfront auch die Organisation der gewerblichen Wirtschaft bei entscheidenden Fragen eingeschaltet wird. [...]⁸

⁸ Folgen Formulierungsvorschläge für Einzelbestimmungen. – Der PrFM pflichtete mit Schreiben an den RWiM vom 5. 4. 1938 dieser Stellungnahme bei und hielt eine Aussprache für angezeigt, die aber nicht stattfand; R 2/12771. Im weiteren trat das Gesetzesprojekt ohnehin hinter die hektische Zuspitzung auf die Außen- und Kriegspolitik (vgl. Dok. Nr. 143) zurück. Am 15. 9. 1938 präsentierte der RWiM vertraulich den revid. Entw. eines „Gesetzes über die Berufsausbildung in Handel und Gewerbe“, der vorgab, Ausbildung und Erziehung nun als „notwendige und untrennbare Einheit“ unter Verantwortung des Staates zu begreifen (Begründung), gleichwohl im einzelnen an der Unterscheidung beider Begriffe festhielt und eine klare Definition vermissen ließ, wie auch der RErzM in seiner Stellungnahme vom 8. 12. 1938 befand; R 3101/10260; R 2/21562; R 2/12771; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23474. An diesem unlösbaren Dissens scheiterten die weiteren Verhandlungen. Am 2. 3. bzw. 26. 4. 1939 forderte etwa Bormann für den StfD: „In der Präambel muß zum Ausdruck kommen, daß die Grundlage jeder Berufsausbildung die Berufserziehung ist, die durch die Partei und in ihrem Auftrag durch die DAF und RJF geführt wird.“ R 3101/10260, Bl. 97, 115–129. Im Mai 1939 regte der RIM die radikale Kürzung auf ein bloßes Rahmengesetz an, was aber der RWiM ablehnte: Ziel der Neuregelung sei die

Rust

Beendigung des seit Jahren schwelenden Zuständigkeitsstreits zwischen Staat, Partei und Wirtschaft, und dazu müsse das Gesetz selbst klare Bestimmungen enthalten; erneute Verhandlungen über eine Kürzung seien „unmöglich und vergeblich“; ebd. Bl. 77f. Der Entwurf kam deshalb vor Kriegsbeginn nicht mehr zur Verabschiedung, zuletzt auch wegen des Einspruchs von Luftwaffe und Marine gegen seine Erstreckung auf die Ausbildung in öffentl. Betrieben. 1940 nahm sich der Jugendrechtsausschuß der ADR des Themas an und legte 1942 ein „Gesetz über die Berufserziehung der dt. Jugend“ im Entwurf vor, das aber ebenfalls unerledigt blieb; s. PÄTZOLD, Quellen BerufsbildungsG, Nr. 8. Zur Fortentwicklung auf administrativer Ebene, welche die DAF manchem ihrer Ziele näherbrachte, s. ebd. S. 24f.; SEUBERT, Berufserziehung, S. 115–118; WOLSING S. 728–739.

Zitierhinweis

Nr. 66 Der Reichs- und Preußische Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an den Reichs- und Preußischen Wirtschaftsminister. 19. März 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d066>